

ORIGINALE ☐
COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 621 del 15/12/2022

COMUNE DI SQUILLACE
(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 309 del 15/12/2022

OGGETTO: Contributi per investimenti in infrastrutture sociali. DPCM del 17 luglio 2020, in applicazione dei commi 311 e 312 dell'art. 1 della legge 160/2019 (Bilancio 2020) Annualità 2022».
"Manutenzione Straordinaria e Ripristino Funzionale dell'ex Stazione Ferroviaria di Squillace Lido". Nomina Direttore dei Lavori.-
CUP: C87H21003340001 CIG: COD. CAP.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 2 ottobre, il DPCM del 17 luglio 2020 che definisce, in applicazione dei commi 311 e 312 dell'art. 1 della legge 160/2019 (Bilancio 2020), per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, le modalità di assegnazione dei contributi per investimenti in infrastrutture sociali ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite massimo di 75 milioni di euro annui, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all'art. 1 comma 6 della legge 147/2013, nonché le modalità di rendicontazione, verifica e recupero delle somme non utilizzate;

-per «infrastrutture sociali» si intendono le opere per come qualificate nel sistema di classificazione dei progetti del codice unico di progetto, di cui all'art.11 della legge n. 3/2003;

-i contributi sono assegnati ai comuni tenendo conto della quota stabilita in relazione alla dimensione demografica degli enti, nelle misure indicate nell'Allegato 1 - Allegato tecnico.

il contributo assegnato a ciascun comune, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è riportato nell'Allegato 2;

-il comune beneficiario del contributo pluriennale è tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche finanziate ai sensi del precedente comma 1 entro il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione per i contributi riferiti agli esercizi 2021, 2022 e 2023;

-in data 18/11/2021 la conferenza Stato – Città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole a modifiche al DPCM del 17 luglio 2020, in particolare ai termini previsti per l'avvio dei lavori che sono modificati al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento per le annualità 2022 e 2023;

-con deliberazione di Giunta Comunale n° 124 del 05/12/2022, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo di "Manutenzione Straordinaria e Ripristino Funzionale dell'ex Stazione Ferroviaria di Squillace Lido", redatto dall'Ufficio Tecnico comunale, per l'importo complessivo di € 33.722,50 suddiviso in € 25.494,01 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso e € 400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a somme a disposizione dell'Amministrazione per € 7.828,49;

Considerato che occorre procedere alla nomina di un direttore dei lavori e che l'incarico di direzione lavori può essere svolto all'interno dell'ufficio tecnico comunale;

Sentito il tecnico Ing. Antonio Russo, dipendente dell'ufficio tecnico comunale, il quale si è reso disponibile ad effettuare le operazioni di direzione lavori, misurazione, contabilità e certificato di regolare esecuzione, assumendo l'incarico di Direttore dei lavori in oggetto;

Ritenuto, pertanto, di poter individuare nella figura dell'Ing. Antonio Russo, appartenente al Settore Tecnico del Comune di Squillace, la figura professionale idonea a ricoprire il ruolo di D.L. dell'intervento sopra descritto, stanti le sue competenze professionali e l'esperienza lavorativa maturata;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento contabile;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di nominare, per i motivi sopraesposti, l'Ing. Antonio Russo, dipendente dell'ufficio tecnico comunale, quale Direttore dei Lavori dell'opera in oggetto per lo svolgimento delle operazioni di direzione lavori, misura, contabilità e certificato di regolare esecuzione;
2. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per 15 giorni, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016;
3. di autorizzare la consegna dei lavori sotto le riserve di legge dettata da motivi tecnici di urgenza;
4. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale" come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'intervento - Cap. - Cod. del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

